民事起诉状

（侵害发明专利权纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□
事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□
机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____</td></tr>
</table>

原告 （法人、非法人组织）	**如不具有以下情况，可不填：** 外资情况□：中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式□ 出资方： 份额构成： 上市公司□：上市所在交易所： 专精特新中小企业□
委托诉讼代理人 （律师）	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
委托诉讼代理人 （其他）	有□ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 单位：　　职务：**（员工担任代理人需写明部门）** 联系电话： 与原告关系（近亲属担任委托诉讼代理人）： 推荐单位（当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民担任委托诉讼代理人）： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____ **如不具有以下情况，可不填：** 外资情况□：中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式□ 出资方： 份额构成： 上市公司□：上市所在交易所： 专精特新中小企业□
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____

第三人 （法人、非法人组织）	**如不具有以下情况，可不填：** 外资情况□：中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式□ 出资方： 份额构成： 上市公司□：上市所在交易所： 专精特新中小企业□
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 停止侵害	有□　内容：**（具体写明要求停止的侵权行为，如制造、销售、许诺销售等）** 无□
2. 赔偿经济损失	有□　经济损失　　元 是否包含惩罚性赔偿：包含□　计算方法：基数　元 ×（1+ 惩罚性赔偿倍数） 不包含□ 无□
3. 赔偿维权合理开支	有□　律师费　　元　　凭证：有□　无□ 公证费　　元　　凭证：有□　无□ 差旅费　　元　　凭证：有□　无□ 其他费用　元　　凭证：有□　无□ 无□
4. 连带责任	有□　内容： 无□
5. 非金钱给付义务迟延履行金	有□　内容： 无□
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
7. 其他请求	有□　内容： 无□
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□

2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是□　涉及国家： 否□
2. 是否涉港澳台	是□　涉港□　涉澳□　涉台□ 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 原告主体情况	专利权人□：原始取得□　继受取得□ 是否存在共有权人：是□（共有权人是否明确表示同意起诉：是□　否□） 否□ 利害关系人□：被许可人□：专利权人： 获得许可时间：　　许可期限： （1）专利独占实施被许可人□ （2）专利排他实施被许可人□：和专利权人共同起诉□　单独起诉（专利权人明确表示不起诉）□ （3）专利普通实施被许可人□：和专利权人共同起诉□　单独起诉（专利权人书面授权单独起诉）□ 其他利害关系人□　具体情形：
2. 权利基础状况	专利号： 专利名称： 专利类型：发明专利 专利领域：机械□　电学□　通信□　化学□　医药生物□　光电□　材料□ 其他□_____ 专利申请日： 专利优先权日： 授权公告日： 据以主张权利的权利要求序号： 据以主张权利的权利要求效力状态：有效□　无效□　终止□

<table>
<tr><td>3. 技术特征对比分析（详见附件 2 技术特征对比分析表）</td><td colspan="2">以涉案专利权利要求 × 主张权利，有关技术方案为：……（**概述**）。被诉侵权产品为：……（**概述**）。被诉侵权产品落入上述权利要求的保护范围。具体情形：（**概述涉案专利权利要求以及被诉侵权产品所涉技术方案的对比分析结果**）</td></tr>
<tr><td>4. 被诉侵权行为</td><td colspan="2">侵权产品：（**写明产品型号等**）
侵权行为方式：（**具体写明系为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品等行为方式中的哪些行为**）
侵权行为期间：
被诉侵权行为具体情形：（**写明发现方式、渠道**）</td></tr>
<tr><td>5. 共同侵权</td><td colspan="2">有□　主要事实与理由：（**一并写明共同侵权主体之间是否存在关联关系**）
无□</td></tr>
<tr><td>6. 其他</td><td colspan="2">有□　内容：
无□</td></tr>
<tr><td colspan="3">责任承担</td></tr>
<tr><td>1. 停止侵害</td><td colspan="2">被告应当立即停止侵害。具体主张：（**一并说明本案诉讼期间被诉侵权行为是否仍在进行**）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2. 赔偿责任</td><td>补偿性赔偿：　　元。选择：
原告受损□　　元
被告获利□　　元
许可使用费□　　元
（基数：　　元，倍数：　　）
法定赔偿□　　元</td><td>计算依据或者参考因素：
【**以被告获利计算经济损失示例：侵权期间：……，销售数量：……，销售被诉侵权产品利润计算方法：（写明利润类型，如营业利润、销售利润等）**】</td></tr>
<tr><td>惩罚性赔偿：　　元
（基数：　　元，
倍数：　　）
（**如不主张，可不填**）</td><td>（1）侵权故意有关事实与理由：
（2）情节严重有关事实与理由：</td></tr>
<tr><td>维权合理开支：　元。包括：
律师费□　　元
公证费□　　元
差旅费□　　元
其他费用□　　元
（**如不主张，可不填**）</td><td>事实与理由：</td></tr>
<tr><td>3. 连带责任</td><td colspan="2">有□　内容：被告一 × × 、被告二 × × 构成共同侵权，应当连带赔偿原告经济损失 × 元、维权合理开支 × 元。具体理由：
无□</td></tr>
<tr><td>4. 其他责任</td><td colspan="2">有□　内容：
无□</td></tr>
<tr><td>5. 法律依据</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

关联案件 / 程序情况
有□ （详见附件 3 关联案件信息表） × 次专利确权行政程序。具体情况： × 件专利侵权民事案件。具体情况： × 件专利权属民事案件。具体情况： × 件其他关联案件。具体情况： 无□
其他需要说明的情况
具体情况：
附件
1. 原告证据 2. 技术特征对比分析表 3. 关联案件信息表 ……

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

附件 1

原告证据目录

编号	页码	证据名称	证据来源	拟证明事项
1. 权利基础证据				
1–1		涉案专利授权公告文本（权利要求书、说明书）		
1–2		专利登记簿副本 / 显示专利公告信息查询二维码的专利证书		
1–3		涉案专利有关确权行政决定、裁判文书		
2. 被诉侵权行为证据				
2–1		被诉侵权产品实物（附录像，如有）		
2–2		被诉侵权产品图片		
1–3		被告侵权行为方式证据		
3. 责任承担证据				
3–1		被告侵权期间证据		
3–2		被告财务报表（如无，可不交）		
4. 其他证据				
4–1				

提交人：

提交时间：

附件 2

技术特征对比分析表

1. 关于权利要求 × 的技术特征对比如下表：

序号	涉案专利技术特征（可附图说明）	被诉侵权产品相应技术特征（可附图说明）	手段对比及说明	功能对比及说明	效果对比及说明	是否容易联想到及说明	对比结果（示例）
1	技术特征 A:	技术特征 a:	均采用……，仅……不同，但……，故二者手段相同 / 基本相同	均能实现……的功能，仅……不同，但……，故二者功能相同 / 基本相同	均能达到……的效果，仅……不同，但……，故二者效果相同 / 基本相同	对本领域技术人员而言，……，故系其无需经过创造性劳动就能联想到的特征	相同 / 等同
2	技术特征 B:	技术特征 b:					

2. 权利要求 ×× 系权利要求 × 的从属权利要求，其附加技术特征对比如下表：

序号	涉案专利技术特征（可附图说明）	被诉侵权产品相应技术特征（可附图说明）	手段对比及说明	功能对比及说明	效果对比及说明	是否容易联想到及说明	对比结果（示例）
1	技术特征 H:	技术特征 h:	均采用……，仅……不同，但……，故二者手段相同 / 基本相同	均能实现……的功能，仅……不同，但……，故二者功能相同 / 基本相同	均能达到……的效果，仅……不同，但……，故二者效果相同 / 基本相同	对本领域技术人员而言，……，故系其无需经过创造性劳动就能联想到的特征	相同 / 等同
2	技术特征 I:	技术特征 i:					

附件 3

关联行政确权程序及有关行政诉讼案件信息表

专利名称：×××；专利号：×××；专利权人 / 被许可人：×××
统计期间：截至 × 年 × 月 × 日
统计时间：× 年 × 月 × 日

序号	无效宣告请求人	无效宣告的请求和理由	无效宣告请求审查决定及作出时间	无效宣告请求审查决定的结论	是否提起行政诉讼	一审案号	一审当事人及委托诉讼代理人	诉讼请求	一审裁判结果	一审裁判日期	二审案号	二审当事人及委托诉讼代理人	二审裁判结果	二审裁判日期
1	×××	1. 宣告部分 / 全部权利要求无效 2. 理由：不具备新颖性 / 创造性……	第 ×× 号无效宣告请求审查决定（× 年 × 月 × 日）（如未作出无效决定，请写明行政案件编号）	部分 / 全部权利要求无效；或者维持专利权有效	是 / 否	案号：	原告：××× 委托诉讼代理人：×××，×× 律所律师 被告：××× 委托诉讼代理人：×××，×× 律所律师	写明一审全部诉讼请求	写明一审判项实质结果（**如维持被诉决定，专利权有效 / 无效**）	× 年 × 月 × 日	案号：	上诉人（原审原告 / 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，×× 律所律师 被上诉人（原审原告 / 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，×× 律所律师	写明二审判项实质结果（**如维持一审判决，专利权有效 / 无效**）	× 年 × 月 × 日

注：1. 如关联行政确权程序或有关行政诉讼案件暂未结案，请注明行政程序 / 诉讼案件的当前进展，如行政程序已受理 / 已安排口审（口审时间）/ 已开口审（口审时间）/ 中止审理等，诉讼案件已受理 / 处于管辖权异议程序 / 已安排开庭（开庭时间）/ 已开庭（开庭时间）等；

2. 如诉讼案件存在再审情形，需一并写明相关信息。

关联民事案件信息表

专利名称：×××；专利号：×××；专利权人 / 被许可人：×××；被诉侵权产品名称：×××
统计期间：截至 × 年 × 月 × 日
统计时间：× 年 × 月 × 日

序号	案由	一审法院及案号	诉讼请求	一审当事人及委托诉讼代理人	简要案情	一审裁判日期	一审裁判结果	二审法院及案号	二审当事人及委托诉讼代理人	二审裁判日期	二审裁判结果
1	侵害××专利权纠纷 / 专利权权属纠纷 / 其他	法院： 案号：	写明一审全部诉讼请求（**如：停止侵权；赔偿××元**）	原告：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师 被告：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师	1. 涉及相同专利 / 涉及相同当事人 2. 简要说明被诉侵权人从事的侵权行为、侵权持续时间、侵权地域范围等	× 年 × 月 × 日	写明一审判项基本内容	法院： 案号：	上诉人（原审原告 / 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师 被上诉人（原审原告 / 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，××律所律师	× 年 × 月 × 日	写明二审判项基本内容

注：1. 如有关诉讼案件暂未结案，请注明诉讼案件的当前进展，如已受理 / 处于管辖权异议程序 / 已安排开庭（开庭时间）/ 已开庭（开庭时间）等；
2. 如诉讼案件存在再审情形，需一并写明相关信息。